Einseitiger Irrtum

Englisches Vertragsrecht | Unilateral mistake | Vertragsbedingungen, Identität und Einigung

Ein einseitiger Irrtum liegt vor, wenn sich nur eine Partei irrt. Nach englischem Recht kommt es grundsätzlich darauf an, welche Einigung sich aus den Erklärungen und dem Verhalten der Parteien bei objektiver Betrachtung ergibt. Die Wirkung des Irrtums hängt davon ab, worauf er sich bezog und was die Gegenseite bei Vertragsschluss wusste.

1. Den Gegenstand des Irrtums bestimmen

Der Preis oder die Abrechnungseinheit kann Teil des Angebots sein. Davon zu unterscheiden sind Annahmen über den Wert der Ware oder andere Beweggründe für das Geschäft. In *Statoil v Louis Dreyfus* hinderte ein bekannter Fehler beim Datum, das der Berechnung zugrunde lag, die Einigung über die Vergleichssumme nicht.

2. Die Kenntnis der Gegenseite prüfen

Wusste der Empfänger, dass das Angebot eine wesentliche Bedingung falsch wiedergab, kann es trotz seiner Annahmeerklärung an einem Vertrag fehlen. Frühere Angebote, Handelsbräuche und Nachrichten aus der Verhandlungszeit können Kenntnis belegen. Ein günstiger Preis kann auch auf einem echten Rabatt beruhen.

3. Bei einem Identitätsirrtum den Vertragspartner bestimmen

Prüfen Sie, ob sich die Erklärungen auf den tatsächlichen Anbieter oder allein auf die Person oder Firma bezogen, als die er sich ausgab. Bei einem persönlichen Verkauf spricht zunächst vieles dafür, dass der Verkäufer mit der anwesenden Person abschließen wollte. Bei einer Täuschung kann der Vertrag dann aufhebbar sein.

4. Die Folgen für Vertrag und Eigentum prüfen

Hat der Irrtum eine Einigung verhindert, fehlt ein bindender Vertrag. Hat eine Täuschung einen zustande gekommenen Vertrag veranlasst, kann dieser aufgehoben werden. Nach § 23 des Sale of Goods Act 1979 kann ein späterer Käufer Eigentum erwerben, wenn die aufhebbare Eigentumsposition des Verkäufers beim Weiterverkauf noch bestand und der Käufer gutgläubig und ohne Kenntnis des Mangels erwarb.

> Legal English | **Void** heißt von Anfang an unwirksam. Ein **voidable** contract bleibt wirksam, bis er aufgehoben wird.

Die maßgeblichen Entscheidungen

Hartog v Colin & Shields (1939) | Fehler im Angebot

Die Verhandlungen über argentinische Hasenfelle gingen entsprechend der Handelspraxis von Stückpreisen aus. Im schriftlichen Angebot für 30.000 Felle berechneten die Verkäufer den Preis versehentlich je Pfund Gewicht. Der Gesamtpreis fiel dadurch erheblich niedriger aus. Das Gericht schloss aus den Umständen, dass Hartog den Fehler erkannt hatte. Seine Annahme führte zu keinem Vertrag zum angebotenen Preis.

Cundy v Lindsay (1878) | Eine vorgetäuschte Firmenidentität

Alfred Blenkarn bestellte per Brief Taschentücher und gab sich als die bekannte Firma Blenkiron & Co aus. Lindsay lieferte in der Annahme, mit dieser Firma abzuschließen. Nach dem Urteil des House of Lords kam mit Blenkarn kein Vertrag zustande. Er erwarb kein Eigentum, das er an Cundy hätte übertragen können. Lindsays Klage wegen *conversion* hatte Erfolg.

Shogun Finance v Hudson (2003) | Identität im schriftlichen Vertrag

Ein Betrüger nutzte den Führerschein eines anderen, um ein Auto im Wege des Mietkaufs zu erhalten. Die Mehrheit legte den schriftlichen Vertrag so aus, dass der wirkliche Führerscheininhaber der vorgesehene Vertragspartner war. Der Betrüger wurde daher nicht Mietkäufer. Der spätere Käufer konnte sich nicht auf den Schutz nach § 27 des Hire-Purchase Act 1964 berufen.

Saunders v Anglia Building Society (1970) | Irrtum über die Urkunde

Der eng begrenzte Einwand *non est factum* setzt voraus, dass sich das unterzeichnete Dokument grundlegend von dem unterscheidet, was der Unterzeichner zu unterschreiben glaubte. Außerdem muss er die gebotene Sorgfalt gewahrt haben. Ein Missverständnis über eine einzelne Klausel reicht in der Regel nicht.

> Prüfungstechnik | Bei einer falschen Vertragsbedingung kommt es darauf an, was der Empfänger vor der Annahme wusste. Beim Identitätsirrtum bestimmen Sie zuerst die Vertragsparteien und prüfen danach den Eigentumserwerb.

Übungsfall und Quellen

Preis pro Leuchte oder pro Karton?

Ein Lieferant und ein Händler verhandeln über 200 Leuchten in Kartons zu je zehn Stück. Zwei E-Mails nennen 120 Pfund pro Leuchte. Das letzte Angebot nennt 120 Pfund pro Karton. Vor der Annahme schreibt der Einkäufer einem Kollegen: „Sie meinen 120 pro Stück. Akzeptiere das Angebot, bevor sie es merken." Der Lieferant weigert sich, zum Kartonpreis zu liefern. Kann der Händler auf Lieferung zu diesem Preis bestehen?

Musterlösung

Vertragsbedingung. Die Abrechnungseinheit steht im Angebot und verändert den Gesamtpreis von 24.000 auf 2.400 Pfund. Der Irrtum betrifft somit die geschuldete Gegenleistung.

Kenntnis bei der Annahme. Die früheren Angebote zeigen, was der Lieferant beabsichtigte. Die Nachricht belegt unmittelbar, dass der Einkäufer den Fehler vor der Annahme erkannte. Die Tatsachen ähneln denen in *Hartog*.

Ergebnis. Ein Vertrag zu 120 Pfund pro Karton ist wahrscheinlich nicht zustande gekommen. Die früheren Angebote helfen, den Fehler zu belegen. Ein Vertrag zu 120 Pfund pro Leuchte setzt voraus, dass sich Angebot und Annahme zu diesem Preis feststellen lassen.

> Abwandlung | Das letzte Angebot kündigt ausdrücklich einen Abverkauf an. Der Händler hat keinen Anlass, einen Fehler zu vermuten. Der Lieferant kann trotz seines internen Irrtums an den Preis gebunden sein, der sich objektiv aus seinem Angebot ergibt.

Rechtsprechung und Gesetz

Hartog v Colin & Shields [1939] 3 All ER 566 | Fehlerhaftes Angebot
Statoil ASA v Louis Dreyfus Energy Services LP [2008] EWHC 2257 (Comm) | Klausel oder Annahme
Cundy v Lindsay (1878) 3 App Cas 459 | Identität und Eigentum
Shogun Finance Ltd v Hudson [2003] UKHL 62 | Schriftliche Vereinbarung
Saunders v Anglia Building Society [1971] AC 1004 | Non est factum
Sale of Goods Act 1979 s 23 | Aufhebbare Eigentumsposition